

1501359-25.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2235461/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19925264 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2387/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2235461 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR.JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501359-25.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501359-25.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2235461/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19925264 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2387/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2235461 - DEL.POL.CAPIVARI, 2387/21/922 -

DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ROBERTO MALHO OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

JOSÉ ROBERTO MALHO OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme narrado na denúncia: "Consta dos incluídos autos de inquérito policial, iniciados por auto de prisão em flagrante delito, que, no 29 de agosto de 2021, por volta das 19h20min, na Avenida Josefina Geovana Rossi, número 01, Estrada Terra, próximo ao Posto Formigão, área rural, na comarca de Capivari, JOSÉ ROBERTO MALHO OLIVEIRA (qualificada às fls. 17/19) trazia consigo, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 534 (quinhentas e trinta e quatro)

porções, com peso aproximado de 532,5g (quinhentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas) e cocaína, acondicionado em 93 (noventa e três) microtubos plásticos, com peso aproximado de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo toxicológico de fls. 71/73."

Consta dos autos a prisão em flagrante delito do acusado em 30 de agosto de 2021, convertida em preventiva.

Com a regular citação, o acusado apresentou Defesa Preliminar nos autos.

A denúncia foi recebida às fls. 126/127.

Durante a instrução criminal, foi colhida a prova oral. O réu, ao final, foi interrogado (cf. Mídias).

Em debates, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), fotografias de fl.13Laudo de Constatação (fls.14/15), e, finalmente, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 71/73).

Autoria é certa.

Veja-se o conteúdo da prova oral.

O guarda municipal Fernando Sebuske disse que participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante delito do acusado. Disse que as porções de drogas foram localizadas em poder do réu. Disse que conhecia o réu dos meios policiais, envolvido com tráfico de drogas. Disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Etienne Silva de Almeida.

O réu disse que estava devendo o traficante e ele ameaçou a família do denunciado. Disse que se colocou a traficar drogas para quitar a dívida. Disse que está arrependido. Disse que tem filho de 3 anos de idade. Ocorreu dessa maneira como dito pelos guardas municipais.

Tenho que a confissão espontânea do acusado vem corroborada pelos outros elementos de prova dos autos, a embasar a condenação. Afasta-se a tese de inexigibilidade de conduta diversa porquanto o réu tinha à disposição outros meios para obter valor no sentido de quitar a suposta dívida do tráfico de drogas, mas, ao revés, escolheu cometer crime e deve ser punido por esse ilícito. A escusa não merece acolhimento.

Os depoimentos dos guardas merecem credibilidade. E não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os

acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antônio Luiz Pires Neto, Relator, Ap. nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Os guardas ouvidos em juízo prestaram depoimento detalhado e unânime, que merece o mesmo crédito que qualquer outra testemunha. Aliás, por serem agentes públicos sem interesse na demanda, suas declarações, suficientemente claras e seguras, possuem presunção de idoneidade. Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos agentes, no caso, que agiram no estrito cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso.

Já o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a quantidade de drogas, em porções individuais, prontas para consumo.

Acrescente-se, por fim, que a alegação do acusado de que se utilizaria de toda a droga com ele apreendida para uso pessoal, não deve prosperar. Isso porque não existe comprovação dessa situação nos autos, assim como as duas circunstâncias podem coexistir perfeitamente, de modo que a dependência ou uso não impede a configuração do tráfico, estando este perfeitamente delineado nos autos.

De rigor, portanto, a condenação do réu nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosimetria das penas.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena base no seu patamar mínimo, o que implica na pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Reconheço a confissão como atenuante, mas invariável a redução aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, a larga quantidade de drogas em poder do acusado faz supor que o mesmo integrava organização criminosa e se dedicava ao narcotráfico (mais de meio quilo de maconha e cocaína, nos termos do laudo pericial), tudo a revelar a real e atual periculosidade social, nego a incidência do redutor de penas previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. O dano social potencial é suficiente para afastar a benesse legal.

Sem outras causas modificativas a considerar.

Fixo, por fim, o regime fechado para início do cumprimento da pena, posto que o crime atribuído ao denunciado é hediondo e merece maior repressão estatal para sua ressocialização. O crime é tido por hediondo e merece maior reprovação.

A diária da pena de multa é fixada no mínimo legal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar JOSÉ ROBERTO MALHO OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa no piso unitário.

Mantenho a prisão provisória do réu porque persistem atuais e hígidos os fundamentos e motivos da sua decretação, sendo necessária a medida para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se

encontra.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), comunicando o perdimento dos bens em prol da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, autorizada a transferência da verba apreendida em prol do FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizado, guardando-se amostra até o trânsito em julgado, quando então esta poderá também ser destruída pela autoridade policial.

Com o trânsito em julgado da presente decisão:
expeça-se guia de recolhimento para a execução penal, quando da prisão do acusado;
notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
oficie-se ao Instituto de Identificação IIRGD;
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para fins de cumprimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Capivari, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA